1 육아휴직자 대체인력 주민세 종업원분 과표공제 신설 (영§78의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 종업원 급여총액의 범위 제외 ○ 소득세법의 비과세 대상 급여 ○ 출산전후휴가기간, 육아휴직 기간 급여 등 ○ < 신 설 >	□ 주민세 종업원분 공제 신설 ○ 출산전후휴가자, 육아휴직자 **대체 근로자 급여**

❑ 개정내용

○ **출산전후휴가자** 또는 **육아휴직자**가 직무에 복귀할 때까지 그 종업원의 **업무를 대신**하기 위해 **채용된 근로자**가 그 업무를 **대신하는 기간 동안 받는 급여**를 **종업원분 과세표준에서 공제**

❑ 적용요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 **납세의무가 성립**되는 경우부터 적용

▌지방세법 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

2 개정조문

개정 전	개정 후
제78조의2(종업원의 급여총액 범위) 법 제74조제7호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 사업주가 그 종업원에게 지급하는 급여로서 「소득세법」 제20조제1항에 따른 근로소득에 해당하는 급여의 총액을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 급여는 제외한다. 1. (생 략) 1의2. 「근로기준법」 제74조제1항에 따른 출산전후휴가를 사용한 종업원이 그 출산전후휴가 기간 동안 받는 급여 2.·3. (생 략) <신 설>	제78조의2(종업원의 급여총액 범위) ----------. ----------. 1. (현행과 같음) 1의2. ---------- 출산전후휴가(이하 이 조에서 “출산전후휴가”라 한다) ---------- 2.·3. (현행과 같음) 4. 출산전후휴가를 사용한 종업원 또는 육아휴직을 한 종업원이 직무에 복귀할 때까지 그 종업원의 업무를 대신하기 위해 기간을 정하여 채용된 종업원이 그 업무를 대신하는 기간 동안 받는 급여

참고1 주민세 종업원분 개요

□ 주민세 체계

○ **(과세체계)** 개인분, 사업소분, 종업원분 3개 세목으로 구성

세목 구분	납세의무자	세율체계
개인분	주소를 둔 개인	1만원 범위 내
사업소분	사업소를 둔 사업주	(기본세율) 5만원~20만원 + (연면적) 250원/㎡
종업원분	사업소를 둔 사업주	월 지급 급여액의 0.5%

○ **(세수 귀속)** 특·광역시세 및 시·군세

※ 광역시의 사업소분 및 종업원분은 구세

□ 주민세 종업원분

○ **(납세의무자)** 종업원*에게 급여를 지급하는 사업주

* 사업소에 근무하거나 사업소로부터 급여를 지급받는 임직원, 그 밖의 종사자

○ **(납세지)** 급여를 지급한 날 현재 사업소 소재지를 관할하는 지방자치단체에서 사업소별로 부과

○ **(과세표준 · 세율)** 종업원에게 지급한 그 달의 급여총액*의 0.5%

* 「소득세법」 §20①에 따른 근로소득에 해당하는 급여의 총액

○ **(비과세)** 「소득세법」상 비과세 대상 급여, 출산전후휴가·육아휴직 기간 동안 받는 급여, 6개월 이상의 육아휴직 복귀 후 1년 간의 급여는 제외

○ **(면세점)** 최근 12개월간 해당 사업소 종업원 급여총액의 월평균 금액이 "1억 8,000만원" 이하인 경우

○ **(중소기업 고용지원)** 중소기업의 사업주가 종업원을 추가로 고용하여 50명을 초과한 경우 초과 인원에 대해 급여액 과표 공제

○ **(징수방법)** 급여지급일 현재의 사업소 소재지(폐업 시 폐업일 현재 사업소 소재지) 관할 지방자치단체에 사업소별로 신고납부

○ **(납기)** 다음달 10일까지

참고2 관련 법령

□ 지방세법(제74조제7호)

제74조(정의) 주민세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "개인분"이란 지방자치단체에 주소를 둔 개인에 대하여 부과하는 주민세를 말한다.
2. "사업소분"이란 지방자치단체에 소재한 사업소 및 그 연면적을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세를 말한다.
3. "종업원분"이란 지방자치단체에 소재한 사업소 종업원의 급여총액을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세를 말한다.
4. "사업소"란 인적 및 물적 설비를 갖추고 계속하여 사업 또는 사무가 이루어지는 장소를 말한다.
5. "사업주"란 지방자치단체에 사업소를 둔 자를 말한다.
6. "사업소 연면적"이란 대통령령으로 정하는 사업소용 건축물의 연면적을 말한다.
7. "종업원의 급여총액"이란 사업소의 종업원에게 지급하는 봉급, 임금, 상여금 및 이에 준하는 성질을 가지는 급여로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
8. "종업원"이란 사업소에 근무하거나 사업소로부터 급여를 지급받는 임직원, 그 밖의 종사자로서 대통령령으로 정하는 사람을 말한다.

□ 지방세법 시행령(제78조의2)

제78조의2(종업원의 급여총액 범위) 법 제74조제7호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 사업주가 그 종업원에게 지급하는 급여로서 「소득세법」 제20조제1항에 따른 근로소득에 해당하는 급여의 총액을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 급여는 제외한다.

1. 「소득세법」 제12조제3호에 따른 비과세 대상 급여

1의2. 「근로기준법」 제74조제1항에 따른 출산전후휴가(이하 이 조에서 "출산전후휴가"라 한다)를 사용한 종업원이 그 출산전후휴가 기간 동안 받는 급여

2. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조에 따른 육아휴직(이하 이 조에서 "육아휴직"이라 한다)을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여

3. 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여

4. 출산전후휴가를 사용한 종업원 또는 육아휴직을 한 종업원이 직무에 복귀할 때까지 그 종업원의 업무를 대신하기 위해 기간을 정하여 채용된 종업원이 그 업무를 대신하는 기간 동안 받는 급여

5. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권(이하 이 호에서 "수도권"이라 한다) 외의 지역 및 수도권 내 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조제12호에 따른 인구감소지역에 소재한 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 3년 이상 계속하여 근무한 종업원에게 지급하는 근속수당. 이 경우 해당 종업원의 월 급여액의 100분의 10에 해당하는 금액을 한도로 하되, 최대 36만원을 초과할 수 없다.

□ 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(제4조)

제4조(기간제근로자의 사용) ①**사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위** 안에서 (기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용할 수 있다. <개정 2020. 5. 26.> 1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우 2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우 3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우 4. 「고령자고용촉진법」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우 5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ② 사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.